



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

מספר פל"א 129691/2024

לפני כבוד השופט ניר נחשון

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

חוסין סעו (עציר) ת"ז 080606585

הנאשם

נוכחים:

עו"ד שרית שהם פוסטמן - ב"כ המאשימה
עו"ד סעד אבו חלף בשם עו"ד מאזן איוב - ב"כ הנאשם
הנאשם באמצעות שב"ס
מתורגמנית בית משפט לשפה הערבית - גב' סמיה עליאן
פרוטוקול

הנאשם: אני מבין עברית.

ב"כ הנאשם: אני שותף של עורך דין מאזן איוב ואני מבין שאני לא מצוי ביפוי הכוח אזיי אני מגיש
קעת יפוי כוח.

בית המשפט מקריא לנאשם ולב"כ הצדדים את גזר הדין.

גזר דין

1. הנאשם הודה והורשע בשני כתבי אישום כדלקמן:

2. בתיק זה פ"ל 9626-03-24 - בביצוע עבירות של נהיגה בזמן פסילה – עבירה לפי סעיף 67
לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, נהיגה ללא רישיון נהיגה לסוג רכב – עבירה
לפי סעיף 10 (א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, נהיגה ברכב ללא ביטוח –
עבירה לפי סעיף 2 א לפקודת בטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970.

3. על פי עובדות כתב האישום ביום 28.03.2024 בשעה 10:15 או בסמוך לכך, נהג הנאשם
באוטובוס ציבורי לסיור תוצרת "דימלקריזלר", מספר רישוי 80-815-14 מכיוון כללי



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

- 1 "המצודה" לכיוון כללי כביש 1 "מעלה אדומים" בק"מ 82.9. באותה עת נהג הנאשם ברכב
2 הנ"ל כאשר הודע לו כי הוא פסול מנהיגה כדלקמן: מתיק תעבורה ירושלים מס' 4827-08-18
3 מיום 7.5.2019 למשך 10 שנים – בנוכחותו. באותה עת נהג הנאשם ברכב הנ"ל כאשר מעולם
4 לא הוציא רישיון נהיגה לסוג הרכב הנ"ל וללא פוליסת ביטוח בת תוקף.
5
6 **בתיק פ"ל 9690-08-21 – הנאשם הורשע בביצוע עבירות של נהיגה בזמן פסילה – עבירה לפי**
7 **סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, נהיגה ברכב בהיותו בלתי מורשה**
8 **לסוג רכב – עבירה לפי סעיף 10 (א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, נהיגה**
9 **ללא ביטוח – עבירה לפי סעיף 2 א לפקודת בטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970,**
10 **מסירה פרטים כוזבים – עבירה לפי סעיף 62 (4) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-**
11 **1961. שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית – עבירה לפי תקנה 28**
12 **(ב)(1)(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.**
13
14 **5. בהתאם לעובדות כתב האישום, ביום 07.05.2019 בתיק תעבורה ירושלים מס' 4827-08-18**
15 **נפסל הנאשם בנוכחותו מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה למשך 10 שנים. בתאריך 20.08.2021**
16 **בשעה 21:10 או בסמוך לכך, נהג הנאשם אוטובוס ציבורי להסעה מיוחדת, מספר רישוי 80-**
17 **491-14 בכביש 531 ממזרח למערב, סמוך לק"מ 7, כשהוא מסיע 44 נוסעים. באותן נסיבות,**
18 **נהג הנאשם כשהוא מחזיק בידו הימנית מכשיר טלפון נייד. השוטר רס"ל מועתסם אבו תורכב**
19 **שהבחין בביצוע העבירה הורה לנאשם לעצור בשול הדרך כאשר לאחר שנעצר התבקש הנאשם**
20 **להציג לשוטר תעודת זהות. הנאשם טען כי אין בידו תעודת זהות תחת זאת מסר לשוטר**
21 **מספר זהות ת.ז. 080356850, מספר שהקריא מתוך מכשיר הטלפון הנייד שלו. השוטר ערך**
22 **בו במקום בדיקה במסוף ומצא כי שמו של בעל מספר הזהות שנמסרה לו הינו נביל סעו וכי**
23 **התמונה אינה מתאימה לחזותו של הנאשם. בנסיבות אלה, מסר הנאשם לשוטר פרטים**
24 **כוזבים. באותן נסיבות נהג הוא בזמן פסילה ובעת שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה מתאים**
25 **לאוטובוס בו נהג ובשל כך הנאשם נהג באוטובוס ללא תעודת ביטוח בת תוקף.**
26
27 **טיעונים לעונש מטעם הצדדים:**
28
29 **6. בטיעוניה לעונש עמדה המאשימה על חומרת מעשיו של הנאשם ועל הערכים החברתיים**
30 **המוגנים שנפגעו בעקבותיהם. בנוסף ציינה כי הנאשם החזיק בדרגת רישיון נהיגה מסוג B**
31 **בלבד שפקע בשנת 1998. המאשימה ציינה את רף התעוזה הגבוה של הנאשם בביצוע העבירות**
32 **המיוחסות שלו שעה שבחר לנהוג באוטובוס מלא נוסעים ללא שעבר כלל הכשרה מתאימה**
33 **ובניגוד לצווי מפורש של בית משפט להימנע מנהיגה – נסיבות אלה מלמדות על כך כי הנאשם**



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

הינו נהג מסוכן ואדיש לחיי אדם ולהוראות החוק ובתי המשפט – נסיבות חמורות אלה מעלות את הצורך בהטלת ענישה חמורה ומרתיעה.

7. אשר לעברו התעבורתי נמסר, כי הנאשם מחזיק ברישיון נהיגה משנת 1979 כשצבר לחובתו 59 הרשעות קודמות מתוכן עבירות דומות. הנאשם כבר הורשע בעברו פעמיים בנהיגה בעת פסילה ו-13 פעמים בנהיגת בלתי מורשה לסוג רכב. כך שהעבירות בהן הורשע בתיק זה הינן נהיגה בפסילה זו הפעם השלישית והרביעית ונהיגה בהיותו בלתי מורשה לסוג בפעם ה-14 וה-15 כאשר הוא מבצע עבירות אלה אגב ביצוע עבירות חמורות נוספות בדמות מסירת פרטים כוזבים.

8. הרשעתו האחרונה בעניינו בעבירות זהות של בלתי מורשה לסוג ונהיגה בזמן פסילה הינה **משנת 2019**. בגין הרשעה זו נידון הנאשם, בין היתר, למאסר בפועל לתקופה בת 15 חודשים (צ"ל תקופה כוללת של 20 חודשים) ולפסילה ארוכה בת 10 שנים אותה הפר בביצוע העבירות נשוא כתבי אישום אלה. הנאשם הורשע אף **בשנת 2018** בביצוע עבירות זהות של נהיגה בזמן פסילה, סירוב למסור שם או מען, נהיגה בעת שרישיון הנהיגה שפקע ופקיעת רישיון רכב. בגין הרשעה בעבירות אלה נידון הנאשם, בין היתר, למאסר בפועל לתקופה בת 5 חודשים ושבועיים ורישיונו נפסל למשך 14 חודשים. הנאשם הורשע אף **בשנת 2017** בעבירות זהות של סירוב ליתן שמו או מענו ונהיגה בהיותו בלתי מורשה לסוג, במסגרת הרשעה זו נגזר עליו עונש פסילת רישיון למשך שנה. לא זו אף זו **בשנת 2017** לחובתו נרשמה הרשעה נוספת במסגרת צירוף תיקים בעבירות זהות נהיגה בהיותו בלתי מורשה לסוג, בגינן הוטל על הנאשם, בין היתר, מאסר בפועל לתקופה בת 5 חודשים ו-14 יום ורישיונו נפסל לתקופה בת 12 חודשים. **בשנת 2016** הורשע הנאשם באחריות לגרימת תאונת דרכים ועזיבת מקום התאונה ללא מסירת פרטים. **בשנת 2015** הורשע הנאשם בעבירה של נהיגה ברכב בהיותו בלתי מורשה אגב זיוף זיהוי רכב.

9. לעניין עברו הפלילי – לחובת הנאשם 7 הרשעות פליליות, הרשעה אחרונה משנת 2018 במסגרתה נשפט בגין עבירות תעבורה של סירוב להזדהות ומסירת פרטים כוזבים עם עבירה של נהיגה בזמן פסילה, רישיון נהיגה שפקע ועוד. בנוסף הורשע בביצוע עבירות של שימוש במסמך מזויף, איומים, תקיפה סתם, הפרעה לשוטר, התחזות ועוד. הנאשם ריצה מאסרים בפועל לתקופות ארוכות.



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

10. עיון בעברו התעבורתי מלמד על כך שהנאשם חוזר פעם אחר פעם על מעשיו הנפסדים ועולה על ההגה חרף צווי פסילה שניתנו לו על ידי בתי המשפט כאשר עונשי מאסר בפועל ועונשי מאסר מותנים לא הרתיעו אותו מלשוב על מעשיו ולא הותירו בו רושם.
11. אשר למתחם הענישה לעניין עבירות של נהיגת בלתי מורשה ונהיגה בפסילה המאשימה סבורה כי זה מתחיל במקרים של עבירות חוזרות ממספר חודשי מאסר ועד 24 חודשים. המאשימה הפנתה לפסיקה כדלקמן:
- רע"פ 11892/05 יוסף כולי נגד מדינת ישראל, מיום 9.3.2006 (פורסם בנבו). שם הורשע הנאשם בשני אישומים של נהיגה בהיותו בלתי מורשה בשני אירועים סמוכים בזמן. בית משפט גזר על הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה בת שלושה חודשים, מאסר על תנאי ופסילה לתקופה בת שנתיים. שם לנאשם עבר פלילי עשיר בעבירות הקשורות לרכבים ולנהיגה. הנאשם ריצה בעברו עונש מאסר קודם והיה נתון תחת פיקוחו של קצין מבחן כאשר אלה לא הרתיעו אותו מלשוב ולבצע העבירות.
- עפ"י (מחוזי מרכז) 25225-03-13, יובל גיטנס נ' מדינת ישראל, מיום 16/6/23. שם הנאשם הורשע באחריות לגרימת תאונת דרכים בנהיגה בקלות ראש ובהיותו בלתי מורשה תוך שבתאונה נפגע אדם. הנאשם עזב את מקום התאונה ללא שמסר הודעה על התאונה. על הנאשם נגזר עונש מאסר לתקופה בת חודשיים שירוצה בדרך עבודות שירות לצד עונשים נוספים. שם התייחס לבית המשפט המחוזי לעבירה של נהיגת בלתי מורשה כדלקמן: "אין מקום לסליחה ואין מקום לרחמים למי שמבצע עבירה זו לראשונה בחייו. דווקא הגישה הסלחנית שהיתה עד כה למבצעי העבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה על ידי בלתי מורשים הביאה לתופעה הרווחת של נהיגה בידי בלתי מורשה פעם אחר פעם, בדיוק כפי שהיה בשני ערעורים שנשמעו היום. 18158-03-13 ו- 1279-03-13.
- לפיכך העונש ההולם לעבירת נהיגה על ידי בלתי מורשה, כבר בפעם הראשונה, הוא מאסר בפועל, לא בעבודות שירות, אלא בפועל ממש. התקופה תיגזר מהנסיבות, האם יש עבירות נוספות, מה התוצאות ומה ההשלכות של אותן עבירות ואלה יש להשפיע על אורך תקופת המאסר בפועל".
- רע"פ 8013/13, אמיר מסעוד נגד מדינת ישראל, מיום 18.12.13 (פורסם בנבו), שם הנאשם הורשע בביצוע עבירות של נהיגה בפסילה, נהיגה ללא ביטוח תקף, ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף יותר מ-12 חודשים. בית משפט השלום לתעבורה גזר על המבקש שנת מאסר בפועל ושנת מאסר על-תנאי, פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך ארבע שנים, ופסילה על-תנאי לששה חודשים. שם נקבע





בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

מתחם ענישה הנע בין 7 חודשי מאסר בפועל לבין 20 חודשים. בית המשפט
העליון קבע כי מדובר במתחם הולם.

ברע"פ 5300/18, **אוסאמה סלאמה נגד מדינת ישראל**, מיום 12.7.18 (פורסם בנבו),
שם הנאשם הורשע בעבירה של נהיגה בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה וללא ביטוח
בתוקף. נגד הנאשם היה תלוי ועומד עונש מאסר מותנה בר הפעלה בן שבעה
חודשים. שם נקבע מתחם הענישה ההולם בעניינו בין מאסר שכולו על תנאי
לבין מאסר בפועל למשך שנה. בית משפט השלום לתעבורה האריך עונש
המאסר המותנה משיקולי שיקום ואילו בית המשפט המחוזי השית עליו עונש
מאסר בפועל לתקופה בת 7 חודשים שירוצה בחופף מלא לעונש המאסר
המותנה. בית המשפט המחוזי והעליון הדגישו את חומרת העבירה כאשר
במקרה זה זו אינה הפעם הראשונה בה הורשע בעבירה זו כאשר בעברו כבר
ריצה עונש מאסר לתקופה בת 3 חודשים בדרך של עבודות שירות.

12. המאשימה סברה, איפוא, כי בשל הנסיבות החמורות שתוארו בכתבי האישום לצד עברו
התעבורתי המכביד יש למקם את הנאשם ברף העליון של המתחם ולהשית עליו עונש מאסר
בפועל לתקופה בת 3 שנים תוך הפעלת עונש המאסר המותנה מתיק 4827-08-18 מיום
07.05.2019 בית משפט שלום לתעבורה בירושלים של 12 חודשים לריצוי במצטבר, מע"ת של
12 חודשים למשך 3 שנים על עבירות של נהיגה בזמן פסילה, בלתי מורשה ומסירת פרטים
כוזבים, פסילה לצמיתות, פסילה על תנאי של 12 חודשים למשך 3 שנים, קנס בסך של 2,000
ש"ח והתחייבות כספית ע"ס של 15,000 ש"ח.

13. ההגנה ביקשה להשית על הנאשם עונשים מתונים יותר. הנאשם בן 67, יליד שנת 1957 ואב
ל-9 ילדים. הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה ולקח אחריות על מעשיו. ההגנה ביקשה כי
בית המשפט יתחשב בכך כי במסגרת התיק שצורף, הנאשם היה עצור מאחורי סורג ובריח
במשך 6 חודשים ו-10 ימים מיום 23.8.2021 ועד תאריך 24.2.22. לאחר מכן, בהחלטת בית
המשפט מיום 23.2.2022 הועבר הנאשם לקהילה טיפולית שם שהה כ- 5 חודשים עד ליום
04.08.2022. בתיק דנן, הנאשם עצור מיום 28.3.2024 ועד היום. הנאשם סבל בעברו מבעיית
התמכרות לאלכוהול ולאחר מאמצים רבים עלה בידו להיגמל מאותה התמכרות. לנאשם
חובות כלכליים הרובצים לפתחו כאשר הוצג בפני בית המשפט צו פתיחת הליכי הוצאה לפועל
מחודש 01/24 בגין חובות כספיים שנצברו לחובתו של מעל לחצי מיליון שקל. לנאשם בעיות
בריאותיות (הוצג תיעוד רפואי).



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

14.

מתחם הענישה המקובל לעבירות בהן הורשע הנאשם לשיטת ההגנה נע בין 8 חודשי מאסר ועד 24 חודשי מאסר בפועל. ההגנה הפנתה לפסיקה כדלקמן:

עפ"י (מחוזי חיפה) **זקוט נגד מדינת ישראל**, מיום 1.2.24 (פורסם בנבו). שם הנאשם הורשע בנהיגה בעת פסילה, בפקיעת רישיון נהיגה, בנהיגה בקלות ראש ועקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף ובדרך לא פנויה, גרימת נזק ואי ציות להוראות שוטרים. לנאשם עבר תעבורתי שכלל 6 הרשעות קודמות כאשר זו הפעם השלישית בה נהג בפסילה ומאסר מותנה לתקופה בת 12 חודשים שהיה בר הפעלה באותו אירוע. בית המשפט התחשב בהמלצת שירות המבחן והעדיף באותו מקרה את הדרך השיקומית ומשכך הוא הורה על הארכת המאסר המותנה.

עפ"י (מחוזי חיפה) **סלימאן מולא נגד מדינת ישראל**, מיום 18.7.23 (פורסם בנבו). שם הנאשם הורשע בעבירות של נהיגה בפסילה (פעם שלישית) וללא ביטוח בתוקף. בית המשפט קבע מתחם ענישה שבין מאסר מותנה ועד 24 חודשי מאסר וגזר על הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה בת 3 חודשים לצד עונשים נוספים. בית המשפט המחוזי קבע כי עונש המאסר ירוצה בדרך של עבודות שירות תוך שציין כי ככלל: **"עיון בפסיקה מעלה כי מרבית המקרים שבהם בית המשפט גזר על נאשם ריצוי מאסר בפועל בשל ביצוע העבירה של נהיגה בזמן פסילה עם עבירות נלוות, דובר בנאשמים בעלי עבר תעבורתי עשיר, אשר לחובתם מאסרים מותנים. נסיבות אלו, עבר תעבורתי עשיר וגם מאסר מותנה, הצדיקו הענישה הכוללת גם מאסר בפועל אף לתקופות ממושכות..."**. בהתאם לעקרון ההדרגתיות בענישה והואיל ובאותו מקרה לנאשם היו נסיבות אישיות מיוחדות, שתי הרשעותיו הקודמות בעבירה של נהיגה בפסילה בוצעו לפני שנים רבות, לא עמד נגדו עונש מאסר מותנה ומעולם לא ריצה עונש מאסר בפועל הובילו למסקנת בית המשפט המחוזי שיש מקום כי עונש המאסר יבוצע בדרך של עבודות שירות.

עפ"י (מחוזי ירושלים), 9571-05-24, **מדינת ישראל נגד עבד אלקאדר דאר סהיל**, מיום 18.6.24 (פורסם בנבו). שם הנאשם הורשע בשני כתבי אישום המייחסים לו ביצוע שתי עבירות של נהיגה בפסילה, נהיגה ברכב שנמסרה עליו הודעת אי שימוש, נהיגה בשכרות, שתי עבירות של נהיגה בפקיעת רישיון נהיגה, מסירת שם כוזב, פקיעת רישיון רכב וללא ביטוח בתוקף. שם בית המשפט קבע מתחם ענישה הנע בין 6 חודשי מאסר בפועל לבין 18 חודשי מאסר. במקרה שם מדובר בפסילה בפעם השלישית והרביעית ובפעם החמישית והשישית בנהיגה כשרישיון הנהיגה פקע. בית משפט גזר על הנאשם עונש מאסר לתקופה בת שנה ויום ופסילה לתקופה בת חמש שנים. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור על קולת העונש לעניין הפסילה והטיל עליו עונש פסילה לתקופה בת 10 שנים. אשר לרכיב עונש המאסר למרות הקביעה כי עונש המאסר אינו מבטא במידה מספקת את מידת הפגיעה בערכים המוגנים ולא



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

1 נותן משקל מספיק לעברו התעבורתי של המשיב בית המשפט בחר שלא להתערב ברכיב זה
2 ולפעול בהתאם לכלל לפיו ערכאת הערעור אינה ממצה את הדין עם הנאשם.

3
4 פ"ל (תעבורה י-ם), **מדינת ישראל נגד מוראד עלאן**, מיום 5.6.24 (פורסם בנבו). שם הנאשם
5 הורשע בנהיגה בזמן פסילה (פעם רביעית), נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע, ללא ביטוח בתוקף
6 ובאי ציות להוראות שוטר במדים. נגד הנאשם היה תלוי ועומד עונש מאסר מותנה לתקופה
7 בת 12 חודשים, למרות שבית המשפט לא מצא טעמים מוצדקים להאריך את התנאי מצא
8 לקבוע כי נוכח אורכו החריג של עונש המאסר המותנה והעובדה כי הנאשם שוהה תקופה
9 ממושכת במעצר מאחורי סורג ובריה הרי שעונש המאסר המותנה ירוצה באופן חלקי בחופף
10 לעונש מאסר. בית המשפט גזר על הנאשם 18 חודשי מאסר.

11
12 פ"ל (תעבורה י-ם), **מדינת ישראל נגד אברהמים עשאיר**, מיום 5.3.24 (פורסם בנבו). שם
13 הנאשם הורשע בנהיגה בזמן פסילה (פעם רביעית), נהיגה ללא ביטוח, נהיגה כשרישיון הנהיגה
14 פקע ופקיעת רישיון רכב וללא ביטוח בתוקף ובתיק נוסף של נהיגה בפקיעת רישיון נהיגה
15 ורישיון רכב. נגד הנאשם היה תלוי ועומד עונש מאסר מותנה לתקופה בת 7 חודשים בגין
16 ביצוע עבירות דומות. בית המשפט גזר על הנאשם עונש מאסר לתקופה בת 13 חודשים (כולל
17 הפעלת התנאי).

18
19 15. ההגנה ביקשה להציב את הנאשם - לאור נסיבותיו האישיות כפי שפורטו הן לענין מצבו
20 הכלכלי והבריאותי - ברף התחתון.

21
22 16. הנאשם הביע חרטה על מעשיו והודה בטעויות שביצע. לטענתו עשה את המעשים בשל רצונו
23 להתפרנס ובשל חיסרון כיס והצורך הקיומי שלו לפרנס את משפחתו ואת ילדיו. הנאשם מסר
24 כי הוא מתקיים מקצבת ביטוח לאומי.

דיון והכרעה:

25
26
27
28 17. עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה או בזמן פסילה הינן עבירות חמורות, הטומנות בחובן
29 סיכונים רבים לביטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל (רע"פ 3878/05 **בנגוזי נ' מדינת**
30 **ישראל**), והמצדיקות הטלת עונש מאסר בפועל גם כאשר מדובר בעבירה ראשונה (ע"פ י-ם)
31 8392/04 **עליאן נ' מדינת ישראל**, ע"פ י-ם) 2748/08 **שוויקי נ' מדינת ישראל**). עבירות אלו
32 מצביעות על זלזול עמוק בחוק ובחובה הבסיסית המוטלת על הפרט לקיים את הכללים
33 שהחברה קבעה להבטחת חייהם ושלומם של בני הציבור (ע"פ ירושלים) 4218/09 **מדינת**



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

- 1 **ישראל נ' בן דוד**. אדם הנוהג מבלי שיש בידיו רישיון נהיגה, לעיתים רבות אינו בקיא בחוקי
2 התנועה ובאופן הפעלת הרכב, בכך יש כדי להוות סיכון ממשי ומיידי לכלל הציבור בכביש
3 (עפ"י (י-ם) 37090-05-10 **עודה נ' מדינת ישראל**). יש בעבירות אלו לא רק דופי פלילי, אלא
4 אף דופי מוסרי כפול: הסיכון לנהג עצמו ולעוברי הדרך, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות
5 תאונות הדרכים אם יתרחשו בעת הנהיגה (רע"פ 665/11 **אבו עמאר נ' מדינת ישראל**).
6 חומרתה של העבירה מצדיקה הטלת עונש מאסר בפועל גם כאשר מדובר בעבירה ראשונה
7 (ע"פ (י-ם) 8392/04 **עליאן נ' מדינת ישראל**, ע"פ (י-ם) 2748/08 **שוויקי נ' מדינת ישראל**).
8 בעניין חומרת עבירת הנהיגה בזמן פסילה, יש להפנות לרע"פ 1812/94 **דרון פרץ נ' מד"י**, שם
9 נאמר על ידי כב' השופט לוי: "מי שנהג בזמן פסילה ראוי לעונש חמור, שבין מרכיביו
10 **פסילה לאורך זמן ומאסר לתקופה הולמת**".
11
12 18. במקרה דנן, לעבירות שבוצעו על ידי הנאשם נודעת חומרה יתרה פי כמה שכן הוא נתפס נוהג
13 בזמן שתלוי ועומד נגדו עונש מאסר מותנה בן 12 חודשים מתיק תעבורה ירושלים מס' 4827-
14 2018-8 מיום 7/5/2019 בגין הרשעתו בביצוע עבירות דומות של נהיגה בפסילה, בלתי מורשה
15 לסוג ורישיון נהיגה שפקע. כאשר הליכים משפטיים קודמים רבים שננקטו נגדו וכן, עונשי
16 מאסר לתקופות משמעותיות וכן עונש מאסר מותנה מרתיע לתקופה ארוכה לא הרתיעו אותו
17 מלשוב על מעשיו.
18
19 19. אשר למתחם הענישה המקובל נדמה כי הצדדים אינם חלוקים באופן מהותי בעניין זה כפי
20 שהדברים פורטו לעיל כאשר בפסיקה שהוצגה על ידי ההגנה, ככלל, בתי המשפט בחרו לחרוג
21 ממתחם הענישה המקובל ולהקל עם אותם הנאשמים בעיקר בשל היעדר קיומו של עבר
22 מכביד וכן, בשל נסיבות אישיות מיוחדות של אותם נאשמים והעובדה כי באותם מקרים בתי
23 המשפט הגיעו למסקנה כי נכון לבכר בעניינם את הדרך השיקומית.
24
25 20. בהתאם למצוות הוראת **סעיף 40יג לחוק העונשין**, יש לקבוע האם העבירות שעבר הנאשם
26 מהוות אירוע אחד אשר יש לקבוע בגינו מתחם עונש הולם אחד, או שעסקין בעבירות
27 המהוות כמה אירועים ובהתאם יש לקבוע מתחם עונש הולם לכל אחד מהאירועים (ראו
28 בעניין זה: **ע"פ 8641/12 סעד נגד מדינת ישראל** (פורסם בנבו, 05.08.13)).
29
30 21. במקרה דנן, עסקין בשני אירועים נפרדים בתיק זה באירוע שהתרחש בשנת 2024 ובתיק
31 שצורף לו בגין אירוע משנת 2019 ללא כל קשר ביניהם ומשכך, יש לקבוע מתחם עונש הולם
32 לכל אחד מהאירועים ולמקם את הנאשם בהתאם לשיקולי הענישה השונים שנקבעו בחוק
33 בעניין זה. סבורני, איפוא, כי בהתאם לפסיקה שהוצגה לעיל במקרים של עבירות חוזרות





בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

ועבר מכביד כי לכל אחד מהאירועים יש לקבוע מתחם ענישה נפרד הנוגע לעבירות בהן הורשע הנאשם הנע ככלל בין עונש מאסר לתקופה בת 6 חודשים ועד 20 חודשים.

מידת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים בשני האירועים הינה משמעותית ביותר וזאת בשל צבר העבירות בהן הורשע הנאשם וצבר הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו בעקבות זאת בשנים לב הן לפגיעה בשלטון החוק שעה שהנאשם מפר בכל אחד מהאירועים צו שיפוטי מפורש האוסר עליו לנהוג ברכב כלל ובשנים לב לערך החברתי שנפגע בדמות שלום הציבור ובסיכון שיצר הנאשם למשתמשי הדרך הגם ובסופו של דבר האירועים הסתיימו ללא פגיעה בפועל. אין חולק כי נהיגה באוטובוס שהינו רכב הסעה ציבורי שנועד להסיע נוסעים - בעת פסילה ובעת שהנאשם בלתי מורשה לנהיגה בכלי זה מהווה סיכון ממשי ומשמעותי. נסיבות אלה מעלות את רף החומרה.

באשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירות – יש להוסיף כי באירוע משנת 2019 נתפס הנאשם כשהוא נוהג באוטובוס בעת שהסיע לא פחות מ-44 נוסעים, נסיבה זו העצימה והגבירה את הסיכון שיצר כאשר לצד זה ביצע עבירות נוספות בדמות שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית אגב נהיגה, נסיבה שהסיחה את דעתו מפעולת הנהיגה ומסירת פרטים כוזבים לשוטר האוכף. צבר נסיבות ועבירות אלה מלמד על רף רשלנות גבוה במיוחד.

22. כאשר נהג שכזה אשר בית המשפט מצאו מסוכן ונקט נגדו בעבר הלא רחוק בענישה מרתיעה בדמות מאסר בפועל לתקופה ארוכה בת 20 חודשים בגין ביצוע עבירות דומות והורה על פסילתו לתקופה בת 10 שנים ולאחר שזה ריצה עונש מאסר נוסף בעברו, מראה בהתנהגותו כי אינו מקבל עליו את הדין, תוך שממשיך ונוהג בכבישי הארץ, ובעניינו אף מגדיל לעשות, כאשר נוהג על אוטובוס ומסיע נוסעים רבים בעת שכלל אינו מורשה ומוכשר לנהיגה בו ובעניין זה אף נוטל אחריות על חיי הנוסעים אותם מסיע ומציג עצמו כלפי הנוסעים כמי אשר מורשה לעשות כך על פי החוק ומוסר פרטים כוזבים לשוטר, הרי שבכל אלו יש כדי להצביע על אותו זלזול עמוק ותהומי של הנהג האינדיווידואלי, כאשר הלכה פסוקה הינה במקרה זה כי שומה על בית המשפט להטיל עונש חמור של מאסר בפועל תוך העלאת רף הענישה שכן, כאמור עונש קודם לא הרתיעו.

23. המקרה שבפניי הינו אחד המקרים של עבריינות תנועה קשה כאשר הנאשם שב פעם אחר פעם על מעשיו הנפסדים ועל מנת שיפנים סוף דבר פשוט וברור: אין לנהוג בפסילה וללא רישיון נהיגה ולבטח לא להסיע נוסעים תמימים שאינם מודעים כלל לסכנה הטמונה בנהיגתו – הרי שיש להטיל עליו עונשים מרתיעים. הסיכון לציבור במקרה של הנאשם מתעצם שעה שהוא נוהג לנסוע בכלי רכב שנועדו להסעת נוסעים וזאת לטענתו בשל מצוקה כלכלית בה הוא נתון ואגב כך מסכן כאמור אף אזרחים תמימים אשר כלל אינם מודעים לעובדה כי הוא אינו מוכשר לנהיגה בכלי רכב זה ואף נפסל על ידי בית



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

- משפט מלנהוג. יצויין, כי אין במצב כלכלי רעוע ככל שיהא או במצב רפואי קשה כדי להצדיק מעשיו של הנאשם תוך החצנת הסיכונים הנובעים ממצוקותיו על הציבור הרחב.
- במקרה דנן, יצויין כי רחמנות יתרה כלפי הנאשם, כמוה כהתאכזרות אל משתמשי דרך תמימים. אין הצדקה לחשפם לסכנת נפשות, וגם לא לנזקים כספיים הנובעים מן הקושי להיפרע ממי שגרם לפגיעה בתאונת דרכים כשאינו מחזיק ברשיון ואיננו מבוטח ונוהג אף בפסילה.
- עם זאת, מאידך גיסא עסקינן באירועים שלמרבה המזל לא הסתיימו בפגיעה ברכוש ובנפש ואשר בסופו של דבר הינן בגדר עבירות סיכון ללא תוצאה בלתי רצויה.
24. במסגרת התיק נשוא הפסילה – תיק פ"ל (תעבורה ירושלים) 4827-08-18 מיום 7.5.2019 הנאשם הורשע בביצוע עבירות דומות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה כשרישיון הרכב פקע וללא ביטוח בתוקף. הנאשם נידון לעונש פסילה לתקופה בת 10 שנים ולמאסר לתקופה בת 15 חודשים תוך הפעלת עונש מאסר מתיק 14325-12-17 לתקופה בת 8 חודשים במצטבר והפעלת עונש מאסר מותנה לתקופה בת 6 חודשים מתיק 2780-04-16 בחופף וסה"כ נגזרו על הנאשם 23 חודשי מאסר. על גזר הדין הוגש ערעור במסגרתו הומתק עונש המאסר לתקופה בת 12 חודשים תוך הפעלת המאסרים המותנים בהתאם, כך שהוטל על הנאשם עונש מאסר בפועל של 20 חודשים. כן, הוטל על הנאשם עונש מאסר מותנה לתקופה בת 12 חודשים למשך 3 שנים שהינו בר הפעלה כעת.
25. כאמור לעיל, כעולה מכתב האישום שהוגש בתיק שצורף - פ"ל (תעבורה פ"ת) 9690-08-21 - ביום 20.8.21 נתפס הנאשם כשהוא נוהג באוטובוס תוך שהסיע 44 נוסעים. הנאשם נעצר באותו מועד והיה עצור עד ליום 24.2.22 ובהתאם להחלטת בית המשפט מיום 23.2.22 שוחרר לקהילה טיפולית "בית אור אביבה". כעולה מהאמור בדיון שהתקיים בתיק שצורף מיום 10.4.22, ביום 4.4.22 הודיעו גורמי הטיפול בקהילה כי הוחלט על הפסקת הטיפול כאשר הנאשם יצא מהקהילה ולא התייצב לדיון הדחוף שנקבע בעניינו ואף לא לדיונים נוספים שנקבעו בעניינו. אי לכך, הוצא נגדו צו מעצר כללי ובשל אי ביצוע הצו ההליכים נגדו הותלו עד למעצרו במסגרת תיק זה.
26. אשר לנסיבותיו האישיות – בעניינו של המשיב הוגש תסקיר שירות מבחן מיום 21.12.21. נכון לכתיבת התסקיר (לפני שלוש שנים) היה בן 64 נשוי בשנית ואב לתשעה ילדים המתגורר



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

- 1 בירושלים ולא עבד. שבעה ילדים מנישואיו הקודמים כולם בגירים ושני ילדים בגילאי 10 ו-
2 11. הנאשם מתמודד עם בעיית התמכרות לשתיית אלכוהול מזה שנים רבות.
3
4 אשר לנסיבות ביצוע העבירה בתיק שצורף ציין כי בשל מצבו הכלכלי הרעוע התפתה להצעה
5 לנהוג באוטובוס וזאת לצורך פרנסת ילדיו. שירות המבחן התרשם כי לנאשם קשיים בהצבת
6 גבולות על רקע התמודדותו עם קשיים כלכליים ועם קשיים בריאותיים והתנהלות
7 התמכרותית. על כן הנאשם מתנהל באופן הישרדותי ובלתי מחושב.
8
9 27. לאור האמור, סבורני כי לא ניתן לשקול בעניינו של הנאשם הליך שיקומי שכן הנאשם
10 הפר את האמון שנתן בו בית משפט עת שחררו ממעצרו לצורך השתלבותו בקהילה
11 טיפולית ופעל בניגוד להחלטת בית המשפט מיום 23.2.22. בנוסף עולה, מתסקיר
12 שירות המבחן כי אף ניסיון שיקומי מהליך קודם כשל.
13
14 28. אשר למאסר המותנה כאמור לעיל - הכלל הוא כי עונש המאסר יופעל במצטבר והחריג הוא
15 כי בית המשפט ימנע מלהפעילו אם ישנה הוכחה לכך שהנאשם שינה דרכיו והשתקם ממועד
16 ביצוע העבירה והשתת עונש המאסר בפועל תגרום לו נזק ממשי שאף עלולה לפגום בשיקומו.
17 קיימים שלושה תנאים חלופיים להארכת המאסר על תנאי והם: עונש המאסר על תנאי הושת
18 לפני למעלה מעשור, או שהינו בלתי מידתי ביחס לחומרת העבירה או אם הנאשם שינה דרכיו
19 והשתקם ממועד ביצוע העבירה והשתת עונש המאסר בפועל תגרום לו נזק ממשי ואף עלולה
20 לפגום בשיקומו [ראו ת"פ (ת"א) 3696/09 מדינת ישראל נ' צברי, לא פורסם (מיום 2.12.12)
21 ובתת"ע (י-ם) 11-09-14 מדינת ישראל נ' בורנשטיין, לא פורסם (מיום 23.1.14)].
22
23 29. במקרה דנן לא מתקיים אף אחד מהתנאים כאמור. עונש המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד
24 הנאשם הינו מדתי בשים לב למתחם הענישה ובשים לב לעברו המכביד של הנאשם ובשים לב
25 לכך שריצה עונשי מאסר ארוכים בגין הרשעותיו הקודמות. כמו כן הליך השיקום שהנאשם
26 התחיל כשל בעקבות מחדליו.
27
28 30. בקביעת העונש הראוי על בית המשפט לשים לנגד עיניו את הציבור שנתון לסיכון ממשי חוזר
29 ונשנה מצדו של הנאשם אם ישוב הנאשם לנהוג בפסילה, ללא רישיון מתאים לסוג הרכב
30 כשכשירותו לנהוג מוטלת בספק ובהעדר ביטוח לנהיגתו. יפים לכאן דברי כב' השופטת
31 קסלסי בפ"ל (י-ם) 86-07-12 מדינת ישראל נ' גאווי, מיום 17.2.13:
32 "על אף שאני רוצה מאוד להאמין לנאשם שלא יחזור לסורו, הוא יצטרך להוכיח
33 זאת, רק לאחר שירצה עונש מאסר בתיק הנוכחי. בכל פעם שהנאשם עומד לדין



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

והמאשימה דורשת מאסר בפועל, הוא עותר לרחמי בית המשפט על ילדיו
התלויים בו, אולם הוא עצמו שוכח את אחריותו כלפיהם בעת שחוזר ועובר
עבירות אלו. בנסיבות הללו לא מצאתי לנכון להאריך התנאים כי אם להפעילם"
(פסקה 11 לגזר בדין).

31. לאור האמור החלטתי כי עונש המאסר המותנה יופעל במצטבר לעונש המאסר שיוטל עליו
בתיקים אלה.

32. כידוע, הענישה היא לעולם אינדיווידואלית, ואף לאחר תיקון 113 לחוק העונשין שומה על
בית המשפט להניח לצד מתחם הענישה המקובל את המקרה האינדיווידואלי שבפניו ולשקול
מה יהיה העונש המתאים ואיזה שיקול הינו המרכזי וזאת בהתאם לנסיבותיו האישיות של
הנאשם, עברו ונסיבות ביצוע העבירה.

33. לאור האמור, בשים לב למכלול השיקולים כפי שפורטו לעיל, יש איפוא, להעמיד את הנאשם
במידת הפגיעה בערכים החברתיים באירוע נשוא תיק זה ברף התחתון של השליש האמצעי
במתחם הענישה ואילו בגין האירוע השני - נשוא התיק שצורף - ברף העליון של השליש
האמצעי במתחם הענישה.

34. סבורני כי דווקא עקרון ההדרגתיות בענישה מחייב במקרה זה ענישה מחמירה ונקיטה ביד
קשה כלפי הנאשם שריצה בעבר מאסרים משמעותיים ושלא הרגיעו אותו מלשוב ולבצע את
העבירות כאשר כאמור, במקרה דנן הנאשם הורשע בשני כתבי אישום.

35. לחומרה הבאתי בחשבון את נסיבות ביצוע העבירות שבוצעו, את עברו התעבורתי המכביד
הכולל הרשעות בעבירות זהות וכן בעבירות המעידות על מסוכנות נהיגתו, את המאסר
המותנה התלוי ועומד נגדו, את העובדה שריצה כבר מאסרים ואת העובדה כי לא שיתף פעולה
עם ההליך המשפטי שהתנהל נגדו בתיק שצורף לתיק זה ובכך עשה דין לעצמו בכך שהתחמק
מבירור משפטו ובשל כך הוצא נגדו צו מעצר כללי וההליכים נגדו הותלו במשך תקופה ארוכה
וחרף כל ההליכים שננקטו נגדו והעונשים שהוטלו עליו בכל זאת ממשיך באותו דפוס
התנהגות. כן, שקלתי את העובדה כי חרף העובדה כי הנאשם לא הסדיר את רישיונו ונפסל
מנהיגה למשך תקופה ארוכה בת 10 שנים הרהיב עוז בנפשו לנהוג ברכב שאינו מורשה לנהוג
בו תוך הסעת נוסעים רבים עימו.



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

36. לקולא הבאתי בחשבון את מצבו הכלכלי הבריאותי והמשפחתי, את נסיבותיו האישיות ואת העובדה שהודה וחסך זמן שיפוטי.

37. אשר לשאלת שיעור הפסילה שיש להטיל על הנאשם.
בעפ"ת (מחוזי ב"ש) 27818-06-24, **מדינת ישראל נגד נור אבו אלקיעאן**, מיום 30.7.24) פורסם בנבו) נקבע כדלקמן:

פסילת רישיון נהיגה לצמיתות היא עונש חמור מאוד, שכן הוא מגביל את הניידות וחירות התנועה הנוחה של האדם לכל חייו. כפי שנפסק, **סעיף 440 לפקודת התעבורה** חוקק על רקע ריבוי תאונות הדרכים ובמטרה להרחיק נהגים מסוכנים מהכביש לתקופות ממושכות, ואף לצמיתות במקרים המתאימים. המחוקק קבע הסדר שיש בו כדי לצמצם את שיקול הדעת המסור לבית המשפט בבואו לגזור עונש בגין עבירות תעבורה חמורות, כאשר הרשעותיו הקודמות של הנאשם מלמדות על מועדותו לעבור עבירות דומות נוספות, תוך סיכון חיי אדם. מכך שהמחוקק קשר בין מועדותו של נאשם ובן מספר ההרשעות שנצברו לחובתו (להבדיל ממספר העבירות בגין הורשע) ניתן להסיק כי העונש הקבוע בסעיף 440 נועד לשקף את העמדה לפיה קיים פסול מיוחד בכך שאותו אדם לא נרתע מלהמשיך ולבצע עבירות תעבורה חמורות אף לאחר שנגזר דינו. התנהגות מעין זו מעידה על "אנטי חברתיות" חמורה יותר מאשר במקרים בהם ביצע אדם מספר עבירות טרם הספיק להיענש על כך.

החריג אותו מאפשר החוק לבית המשפט לשקול מותנה בהתקיימות "נסיבות מיוחדות" וכש-"אין בהמשך הנהיגה ע"י הנאשם משום סכנה לציבור".

38. אין ספק כי במקרה דנן מתקיים הרציונל הבסיסי אותו חפץ המחוקק להבטיח. לא מצאתי נסיבות כה מיוחדות על יסודן יש מקום להורות על קיצור תקופת הפסילה שנקבעה בחוק בעניינו של הנאשם. יתרה מכך, במקרה של הנאשם שבפניי לא עסקינן בעבירות של נהיגה בפסילה גרידא כאשר הערך החברתי המוגן שנפגע הינו שלטון החוק אלא בעבירות חמורות ומסוכנות נוספות בדמות נהיגה ברכב ציבורי בהיותו בלתי מורשה לנהיגה וכאשר בעברו מספר רב של עבירות דומות של נהיגה ברכב בהיותו בלתי מורשה ומשכך, שוכנעתי כי יהא בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור.

לפיכך, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:

1. אני מצווה על מאסרו של הנאשם בפועל למשך 22 חודשים.



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

- 1 אני מורה על הפעלת עונש המאסר למשך 12 חודשים, כפי שנפסק על תנאי ע"י בימ"ש
2 לתעבורה בירושלים בתיק 4827-08-18 מיום 7.5.19 לריצוי במצטבר כך שסה"כ הנאשם
3 ירצה עונש מאסר בפועל לתקופה בת 34 חודשים. המאסר במצטבר לכל מאסר אחר ובניכוי
4 ימי מעצרו בשני ההליכים נשוא גזר הדין.
5
6 2. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך 18 חודשים, וזאת על תנאי למשך שלוש שנים, אם
7 יעבור על הוראות סעיף 67 ו/או 10(א) לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה
8 בפסילת רישיון או נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף (למעט רישיון נהיגה שפקע מסוג ברירת
9 משפט).
10
11 3. אני מצווה על פסילה מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות וזאת מכוח הוראת סעיף
12 40א(א)(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש].
13 הנאשם פטור מהפקדת רישיון נהיגה.
14
15 4. מטיל על הנאשם קנס כספי בסך 4,000 ₪. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים החל מיום 1.11.24.
16 ניתן יהיה לשלם את הקנס כעבור שלושה ימים מיום מתן ההחלטה/ גזר הדין לחשבון
17 המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה באחת מהדרכים הבאות:
18 1. בכרטיס אשראי – באתר המקוון של רשות האכיפה והגבייה, www.eca.gov.il
19 2. מוקד שירות טלפוני בשרות עצמי (מרכז גבייה) – בטלפון 35592* או בטלפון 073-
20 2055000
21 3. במזומן בכל סניף של בנק הדואר – בהצגת תעודת זהות בלבד (אין צורך בשוברי תשלום).
22 זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 יום.
23 ניתן והודע היום י' אב תשפ"ד, 14/08/2024, במעמד הנוכחים.
24
25
26

ניר נחשון, שופט



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

14 אוגוסט 2024

פ"ל 9626-03-24 מדינת ישראל נ' סעו(עציר)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

